

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1772/2531

นายเล็ก จันทร์อ่อน

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็ม เอส ที

ทรานสปอร์ต

จำเลย

นายเล็ก จันทร์อ่อน โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าอุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ใน  
ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม จึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า เป็นกรณีที่โจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลยซึ่ง  
หากศาลวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลยแล้วโจทก์ย่อมมีสิทธิได้รับเงิน  
ค่าชดเชย ฉะนั้นการวินิจฉัยว่าจำเลยเป็นลูกจ้างประจำหรือไม่จึงเป็นปัญหาข้อ  
กฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 27)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดย  
จ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์รวมเป็นเงิน37,800 บาท

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 23)

## โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 24)

### คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยเป็นผู้ว่าจ้างโจทก์ให้เป็นลูกจ้างประจำของจำเลยในการขนถ่ายสินค้า และเป็นผู้จ่ายค่าจ้างให้โจทก์ โจทก์จึงเป็นลูกจ้างประจำของจำเลย เห็นว่าอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวเป็นการอ้างข้อเท็จจริงนอกเหนือไปจากที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมาว่า โจทก์เป็นกรรมกรขนถ่ายสินค้าซึ่งนายบักจู้ยตั้งพินิจจัดตั้งเป็นจีนเต็งใหญ่หรือหัวหน้าใหญ่เป็นผู้ตกลงกับจำเลยทำการขนถ่ายสินค้าให้จำเลย และโจทก์ไม่ได้รับค่าจ้างจากจำเลย อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยเป็นผู้ว่าจ้างโจทก์ให้เป็นลูกจ้างประจำของจำเลยในการขนถ่ายสินค้า และเป็นผู้จ่ายค่าจ้างให้โจทก์ โจทก์จึงเป็นลูกจ้างประจำของจำเลย เห็นว่าอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวเป็นการอ้างข้อเท็จจริงนอกเหนือไปจากที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมาว่า โจทก์เป็นกรรมกรขนถ่ายสินค้าซึ่งนายบักจู้ยตั้งพินิจจัดตั้งเป็นจีนเต็งใหญ่หรือหัวหน้าใหญ่เป็นผู้ตกลงกับจำเลยทำการขนถ่ายสินค้าให้จำเลย และโจทก์ไม่ได้รับค่าจ้างจากจำเลย อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ